

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

398,10

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001, Resolución No. 051 calendada 23 de febrero de 2.010 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y de conformidad a lo normado en el título segundo del Código Contencioso Administrativo y,

### **CONSIDERANDO**

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Actuación administrativa 232.10, calendada 1º de julio de 2.010, revocando el permiso de operación de la ruta denominada LAS FLORES-CEVILLAR – LAS FLORES servida por la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA.

Que la actuación antes referenciada le fue debidamente notificada al representante legal de la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA y se publicó en la pagina WWW.AMBQ.GOV.CO., con la finalidad de que las Empresas del Servicio Público Colectivo de Transporte de pasajeros o los terceros que pudiesen tener intereses en las Resultados de la decisión pudiesen hacer uso del derecho a la defensa y estando dentro del término de Ley hizo uso del Recurso de Reposición mediante radicado No. 3053 de fecha 30 de julio de 2010 fundamentado en las siguientes consideraciones:"

*PRIMERO: Mediante la Resolución número 232.10, calendada 1º de julio de 2.010, se nos revoca el PERMISO DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE NUESTRA RUTA DENOMINADA LAS FLORES-CEVILLAR – LAS FLORES de manera Oficiosa con miras a la Implementación en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana del Proyecto de Transporte Masivo TRASMETRO.*



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398,10**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

*SEGUNDO: La actuación administrativa antes referenciada tienen como motivaciones entre otros los siguientes: "Que conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, "las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción", otorgándose competencia a las autoridades para aplicar las restricciones a la iniciativa privada establecidas en la ley para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad, según lo dispone el inciso 3º del numeral 6º del artículo 3º de la ley 105 de 1993."*

*Que de acuerdo con el artículo 18 de la ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos.*

*Que conforme al artículo 5º de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.*

*Que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 336 de 1996, "El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes." y, "En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso, para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización. "Que el Ministerio de Transporte mediante Resolución 2592 del 15 de mayo de 2003 aprobó al Área Metropolitana de Barranquilla como Autoridad de transporte Metropolitano, para la Administración del Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros para el Área Metropolitana.*

*Que en el Documentos CONPES 3539 de Agosto de 2008 solicitan al Distrito de Barranquilla, al Área Metropolitana de Barranquilla y a Transmetro S.A. lo siguiente:*

*Garantizar que los municipios participantes en el proyecto ajusten las capacidades transportadoras de las empresas operadoras de transporte público colectivo en su jurisdicción de acuerdo con lo que recomiende el ente gestor del SITM-Transmetro S.A.*

*Reglamentar y ejecutar la reposición y desintegración física del parque automotor en los municipios participantes en el proyecto que hayan sido determinado por los estudios técnicos contratados por el Área Metropolitana y Transmetro S.A., como requisito previo a la entrada en operación.*

*Llevar a cabo los procesos de reordenamiento de rutas de transporte público de acuerdo con el plazo previsto en el presente documento para el inicio de operación del SITM-Transmetro"*

*TERCERO: Una vez expedida la Resolución fui debidamente notificado y dentro de la oportunidad que nos otorga el legislador impetro el recurso de reposición, para que el despacho a su digno cargo entre a considerar los aspectos que desde el punto de vista legal le plantearemos.*

**ANTECEDENTES**



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398.10**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

La SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA, se encuentra actualmente habilitada mediante Resolución 0104 de Marzo 1º de 2.002 para operar en la modalidad de Servicio Público Colectivo Distrital Metropolitano y Municipal de pasajeros con sede en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana con una duración indefinida, para prestar nuestros servicios en las rutas denominadas PRADO COUNTRY- RIOMAR- CARRERA 54 –UNINORTE, VIVERO LAS FLORES (PRIMER SENTIDO), VIVERO LAS FLORES (SEGUNDO SENTIDO), CALDAS RECREO, LAS FLORES- CEVILLAR – LAS FLORES, GRANABASTOS- CALLE 72 – UNINORTE y GRANABASTOS- SIMON BOLIVAR- EL SILENCIO- URBAPLAYA.

Habilitación que no ha sido revocada. Con esta decisión la Autoridad esta desconociendo el artículo 17 del Decreto 170 de 2.001 cuando preceptúa: " VIGENCIA. Sin perjuicio de las disposiciones legales contenidas en el régimen sancionatorio la habilitación será indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.

Las autoridades metropolitanas, distritales o municipales competentes podrán en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, verificar las condiciones que dieron origen a la habilitación.

En nuestro caso en particular las condiciones han permanecido.

Argumenta su despacho como una de las normas para revocar el permiso que conforme a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y que en estos momentos al entrar los vehículos articulados deben revocarse los permisos y reducirse la capacidad de Flota, pero la Autoridad no ha previsto las consecuencias de estos actos, porque al momento de considerar que era viable implementar en el Distrito el Proyecto de Transporte masivo, en forma inmediata debió crear un escenario de tipo jurídico y técnico que nos permitiera desde el año 2.002 que se incrementaran las capacidades transportadoras de las Empresas y además aceptar vinculaciones de nuevos vehículos.

Que en ningún momento se ha demostrado que en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana se hacía necesario reducir el número de vehículos de transporte público colectivo en circulación, por cuanto el mismo se encontraba por encima del número de vehículos requeridos para satisfacer las necesidades de movilización de la ciudad, como si ocurrió en el Distrito Capital, quien creó un factor en la tarifa denominado factor de calidad del servicio para la adquisición de vehículos con fines de desintegración física y dispuso que dicho índice fuera recaudado por las empresas a través de un sistema centralizado de recaudo administrado y aplicado a través de un mecanismo fiduciario, con la finalidad de amortizar las pérdidas y perjuicios por tener que salir de circulación el vehículo.

El escenario de la ciudad de Barranquilla es diferente al de Bogotá, porque aquí no nos han probado, ni se ha reconocido por los actores del sector y las instituciones, que la ciudad haya mantenido sobreoferta de vehículos de transporte público colectivo, porque la gran realidad es que el parque automotor es relativamente nuevo.

Con el propósito de verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio en los términos del artículo 3º de la Ley 336 de 1996, las empresas de transporte público habilitadas y que cuenten con permiso de operación para prestar servicios de transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla nunca le demostraron que existiera una sobreoferta de vehículos de esta modalidad y que por ende debían reducirlos para el mejoramiento de la calidad del servicio.



## RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

### **POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

*Consideramos que con la Resolución 051 al analizar los artículos 6, 29, 121, 122, 123, 338 de la Constitución Política, se extralimitó en sus funciones al determinar procedimientos para modificar y reducir la capacidad transportadora de las empresas, con lo cual usurpa competencias al tiempo que viola el debido proceso para esos efectos y para la salida de vehículos de la prestación del servicio público de transporte; excediendo así las competencias que le fijan sus funciones, apartándose de las leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y del Decreto 170 de 2001, en las cuales hay procedimientos para ello.*

*Los artículos han sido vulnerados en razón a que la atribución de dictar normas de transporte están dadas al Congreso de la República y algunas facultades al Ministerio de Transporte.*

*Se incurre en violación de los artículos 1, 2, literal B; 3, numerales 2, 6, inciso 3º, y 7; 5, 6 y 10 de la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte y obedecen a que no se tuvieron en cuenta los criterios de coordinación que en ellos se señalan al proferirse esta decisión que desconoce el permiso que se me otorgó con base en el artículo 7 en cita y por requisitos que ellas deben cumplir, al disponerse que los permisos perderán su vigencia por la implantación del TRANSMETRO cuando es al Ministerio de Transporte y al Gobierno Nacional a quienes les corresponde definir las políticas generales sobre el transporte y tránsito; que la vida útil de un vehículo está fijada en 20 años por la Ley 105, pues la Resolución 051 dispone la reducción de la capacidad transportadora mediante el retiro del número de vehículos que determine la Administración. Por lo tanto se incurrió en incompetencia y en falsa motivación, ya que invoca la Ley 105 de 1993, pero se aparta de ella, lo cual implica también violación de la norma en que debía fundarse.*

*Los artículos 16 y 43 de la Ley 336 de 1996, contentiva del Estatuto Nacional de Transporte, y reglamentada por el Decreto 170 de 2001 en cuanto hace a la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, fueron infringidos al determinarse la pérdida de vigencia de los permisos de operación de esa modalidad de transporte, pese a que no son discrecionales ya que deben concederse con fundamento en requisitos previstos en el artículo 15 del Decreto 170 de 2001.*

*Los artículos 12, 17, 41, 42 y 43 del Decreto 170 de 2001 han sido violados debido a que al dejar sin vigencia los permisos de operación, es contrario al carácter indefinido de la habilitación para prestar el servicio mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento, las cuales se pueden verificar en cada caso y se mantienen en relación con las empresas habilitadas, a las que se le fijó una capacidad transportadora requerida y exigida para la adecuada y racional prestación de los servicios autorizados, la cual según disposición legal no podrá ser superior a la capacidad mínima incrementada en un 20% según el citado Decreto 170 y hoy días nos las reducen de manera indiscriminada, lo que nos impedirá prestar adecuadamente el servicio. Esa disminución es posible solo en casos de desistimiento de servicios o de rutas o a petición de las empresas, y ninguna de esas situaciones se prevén.*

*De esa forma queda incurso en incompetencia, falsa motivación y en violación de las normas en que debía fundarse.*

*En relación con el transporte urbano tiene las facultades que le otorga el Decreto Ley 80 de 1987, la Ley 105 de 1993 y el Decreto 170 de 2001, pero la ley radica en el Gobierno Nacional la facultad de reglamentar las condiciones técnicas u operativas para la prestación del servicio público de transporte, definir las políticas generales sobre el transporte y tránsito, exigir la reposición de vehículos que hayan cumplido la vida útil, entre otras facultades.*



**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

*El permiso para prestar el servicio público de transporte tiene el carácter de "revocable e intransferible"; obliga al beneficiario a cumplir la autorización en las condiciones en él establecidas (art. 18 ) y su otorgamiento debe estar precedido de un concurso público entre los operadores interesados que respete las condiciones de igualdad y de libre concurrencia conforme lo prevé el artículo 19.*

*Existiendo la Reglamentación del procedimiento para acceder al servicio público colectivo de Transporte de pasajeros y encontrándonos legalmente habilitados para el mismo no puede la autoridad despojarnos de manera unilateral de nuestras rutas, bajo unas consideraciones que en ningún momento le atribuyen estas competencias, por cuanto el Documento Conpes que se menciona en las actuaciones administrativas objeto de este recurso señala en forma clara lo siguiente: " Llevar a cabo los procesos de reordenamiento de rutas de transporte público de acuerdo con el plazo previsto en el presente documento para el inicio de operación del SITM-Transmetro.*

**CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL**

*Las anteriores consideraciones están fundamentadas en el principio Constitucional de que son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.*

*Lo anterior bajo el entendido de que el servicio de transporte debe procurar garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa mente una ruta en su artículo 34 cuando preceptúa: "la Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda" y con fundamento en este artículo es que le solicito se revoque la decisión contenida en la Resolución antes mencionada porque el Decreto 170 de 2.001 vigente en ninguno de sus consideraciones de Ley le permiten a su despacho revocar el permiso que nos fue legalmente otorgado y por el cual en cada una de las oportunidades que nos concedieron modificación a la ruta y la habilitación pagamos unos derechos establecidos en los Acuerdos del Consejo que fijaron las tarifas en materia de Transporte, en la actualidad denominado Estatuto Tributario, con lo cual estamos frente a unos derechos administrativos adquiridos que no pueden ser revocados sin nuestro consentimiento.*

*Los principios constitucionales de igualdad y libre competencia económica y de la exigencia legal de otorgamiento del permiso mediante los actos que nos fueron otorgados años atrás están revestidos de la legalidad del acto administrativo de carácter particular que se realiza respecto de la observancia de las normas legales a las cuales debía sujetarse su expedición, esta situación jurídica debe distinguirse de la intangibilidad de los actos individuales producidos durante su vigencia, pues en aras de la seguridad jurídica de las relaciones del Estado con sus administrados, la decisión de implementación de un proyecto de Transporte masivo no debe afectar la existencia, fuerza ejecutoria y validez de dichos actos administrativos de carácter particular.*

*En el caso de marras es claro que se debe garantizar sólo aquellos derechos que se derivan de la autorización, en los términos del artículo 3º.5, inciso 2º de la ley 105 de 1993.*

*En consecuencia las empresas autorizadas para prestar el "servicio de Transporte Público Colectivo de Transporte de pasajeros" continúan amparados por ellos, mientras tales actos no*



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398,10**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

*sean suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no sean revocados o expire el término inicial otorgado en la habilitación que es indefinido y por el cual pagamos unos derechos.*

*Con el debido respeto que Usted y todo su equipo de colaboradores me merece antes de entrar a cercenar un derecho debieron analizar el régimen constitucional, legal y reglamentario aplicable al servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y en particular en la modalidad "colectivo" y los efectos jurídicos que produce la revocatoria de una actuación administrativa sin el consentimiento de quien tiene reconocido el derecho sobre los permisos individuales otorgados a particulares durante la vigencia de la diferente normatividad marco del Transporte como lo es Decreto 1787 de 1.990, la Ley 105 de 1.993, ley 336 del 96, Decreto 1558 del 98, Decreto 170 de 2.001 vigente para la fecha y que no pueden ser desconocidos por actuaciones administrativas que no tienen la fuerza derogatoria de las Leyes vigentes como son la Resolución 051 de 2.010, Documentos Conpes que fijan políticas del orden Nacional hacia los diferentes Departamentos, pero que nunca pueden remplazar la normatividad legal vigente en el país.*

*El Transporte público de pasajeros es un servicio público. Marco constitucional y legal. El transporte es una actividad que permite la movilización de personas o cosas de un lugar a otro, mediante la utilización de diversos medios y modalidades, sujeta a la intervención del Estado, la cual puede ser desarrollada directamente por las personas naturales en ejercicio de la libertad de circulación y movimiento, o bien, por empresas o entidades dedicadas profesionalmente a esta actividad en desarrollo de la libertad de realizar actividades económicas y la iniciativa privada en condiciones de libre competencia ( art. 333 de la C. P. ), en cuyo caso se trata de un servicio público inherente a la finalidad social del Estado. Si bien es un servicio público que puede ser prestado por los particulares, su regulación, dirección, control y vigilancia corresponde expresamente al Estado, quien tiene la responsabilidad de garantizar su prestación eficiente. Compete por lo tanto al legislador establecer su régimen jurídico conforme lo dispone el artículo 365 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 150 numeral 23.*

*Estas atribuciones del legislador se han concretado con la expedición de las leyes 105 de 1993, ley 336 de 1996, Decreto 170 de 2.001 para el caso del colectivo, la primera de las cuales define el transporte público como "una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica", cuya operación es calificada legalmente como un servicio público bajo la regulación del Estado quien ejerce el control y vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad ( art. 3º ).*

*La misma ley 105 en el artículo 3º prevé las condiciones de acceso a la prestación del servicio en los siguientes términos: "Artículo 3.- Para la constitución de empresas o de formas asociativas de transporte no se podrán exigir otros requisitos que los establecidos en las normas legales y en los reglamentos respectivos.*

*Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para acceder a la prestación del servicio público, las empresas, formas asociativas de transporte y de economía solidaria deberán estar habilitadas por el Estado quienes para asumir esa responsabilidad, deben acreditar condiciones que demuestren capacidad técnica, operativa, financiera, de seguridad y procedencia del capital aportado. Las autoridades sólo podrán aplicar las restricciones a la iniciativa privada establecidas en la ley, que tiendan a evitar la competencia desleal, el abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado, para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad.*



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398.10**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

*El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o sus organismos adscritos reglamentará las condiciones de carácter técnico u operativo para la prestación del servicio, con base en estudios de demanda potencial y capacidad transportadora."*

*Sobre la competencia de reglamentación atribuida al Gobierno, la Corte Constitucional declaró su exequibilidad con fundamento en que el contenido mismo del precepto mencionado señala que la reglamentación aludida queda circunscrita a la determinación de "condiciones de carácter técnico u operativo" para la mejor prestación del servicio público de transporte, asuntos éstos que por su propia naturaleza son cambiantes, lo que justifica que esas condiciones se fijen por actos administrativos sin que el legislador tenga que ocuparse minuciosamente de cada uno de ello, señalando con ello el alcance de la potestad reglamentaria en la materia.*

*Otorgamiento de permiso. Así mismo, dispone el legislador que "la prestación del servicio de transporte público estará sujeta a la expedición de un acto administrativo por la Autoridad competente" de modo tal que quien "cumpla con las exigencias que al respecto se establezcan, tendrá derecho a ese permiso o contrato de concesión u operación".*

*Debe resaltarse que el otorgamiento del permiso a particulares para la prestación del servicio público de transporte - o los contratos de concesión a operadores, " genera los derechos estipulados en dichos contratos o permisos" ( art. 3.5 ).*

*Por su parte la ley 336 de 1996 reitera la exigencia de habilitación para desarrollar la actividad de transporte público y la expedición de permiso o la celebración de contrato de concesión u operación, sometido a las condiciones de regulación o de libertad que establezcan los reglamentos correspondientes para su operación ( arts. 16 y 17 ).*

*El permiso para prestar el servicio público de transporte tiene el carácter de "revocable e intransferible"; obliga al beneficiario a cumplir la autorización en las condiciones en él establecidas (art. 18 ) y su otorgamiento debe estar precedido de un concurso público entre los operadores interesados que respete las condiciones de igualdad y de libre concurrencia conforme lo prevé el artículo 19.*

*Existiendo la Reglamentación del procedimiento para acceder al servicio público colectivo de Transporte de pasajeros y encontrándonos legalmente habilitados para el mismo no puede la autoridad despojarnos de manera unilateral de nuestras rutas, bajo unas consideraciones que en ningún momento le atribuyen estas competencias, por cuanto el Documento Conpes que se menciona en las actuaciones administrativas objeto de este recurso señala en forma clara lo siguiente: " Llevar a cabo los procesos de reordenamiento de rutas de transporte público de acuerdo con el plazo previsto en el presente documento para el inicio de operación del SITM-Transmetro"*

*Conforme a lo anterior, correspondía a cada autoridad en materia de Transito y Transporte expedir los actos administrativos de otorgamiento del permiso para desarrollar esta actividad económica en el " transporte colectivo", siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por la ley y se siga el procedimiento previsto por el reglamento, con lo cual se concreta a favor de la empresa solicitante una situación jurídica particular o individual, por el término y las condiciones establecidas en ellos, sin perjuicio del carácter revocable e intransferible del permiso a que se refiere el artículo 18 de la ley 336 de 1996, bien por la revocación directa del acto administrativo regulada por el Código Contencioso Administrativo o bien por la cancelación del permiso prevista en el régimen sancionatorio contenido en el decreto 3366 de 2003, pero nunca de la forma como Ustedes lo han hecho.*



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398 - 10**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALEDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

*Igualmente la habilitación se dio por un término indefinido para prestar el servicio público colectivo de Transporte de pasajeros en nuestras rutas ya servidas es claro que el termino no está vencido y que la única manera sería revocar la habilitación en el entendido de no cumplir con lo estipulado en el acto administrativo. y que corresponda al sistema de control y evaluación de las condiciones de cumplimiento de la autorización inicial.*

*Los actos administrativos particulares y concretos dictados por la Secretaría de Tránsito y transporte de Barranquilla son de carácter particular y concreto de autorización de las rutas, los vehículos, tarifas y horarios y la fijación de la capacidad transportadora, todo lo cual se otorgó de conformidad a lo regulado por las Leyes en materia de Transporte vigentes para la época, no pueden desconocerse por la implementación del Proyecto de Transporte Masivo, lo que se genera a partir de este momento es que no se puedan otorgar nuevos permisos.*

*Ahora bien, en relación con los posibles efectos de la entrada en vigencia del Transporte Masivo sobre los actos administrativos de carácter particular y concreto expedidos con fundamento en las Leyes, debe advertirse que esa circunstancia no alcanza a afectar las situaciones individuales consolidadas, como lo ha sostenido la JURISPRUDENCIA de la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de julio 19 de 2002 dijo: "En lo concerniente a la supuesta violación de derechos adquiridos, vista en su connotación de acto general y abstracto, cabe decir que la derogación de una regulación general no implica la violación o desconocimiento de derechos adquiridos justamente porque la situación jurídica que queda sin efecto es abstracta e impersonal, esto es, que en sí misma no comporta derecho adquirido en cabeza de alguien en particular. El derecho adquirido está dado por las situaciones individuales en las cuales se han cumplido los presupuestos fácticos previstos en las normas generales para que nazca ese derecho, de suerte que la sola derogación posterior de esas normas generales no afecta el derecho individual que hubiere nacido bajo el amparo de las mismas. Situación distinta es la de las meras expectativas, puesto que en ellas el derecho aún no ha nacido, sino que apenas se espera que nazca en el futuro. De allí que una es la derogación de normas generales y abstractas y otra situación distinta es la de los actos particulares que crean derechos de igual categoría, lo cual, técnicamente, corresponde a lo que se conoce como revocación, que puede ser por efecto de los recursos de la vía gubernativa o de la revocación directa, formas ambas que tienen regulaciones diferentes, pero que, en todo caso, son distintas de la atinente a la derogación de los actos administrativos generales"*

*Nuestros actos son de carácter individual, ahora si las Empresas que licitaron en el Proyecto de Transporte Masivo se comprometieron a que salían varias rutas, es una situación que no atañe a mí representada por cuanto yo no participe en la adjudicación y solo somos una Empresa prestataria del servicio público colectivo de Transporte de Pasajeros y en ese entendido le pregunto a la Autoridad quien me va ha indemnizar por los perjuicios económicos recibidos, donde se van los vehículos que servían estas rutas.*

*Estas decisión desconoce los principios constitucionales de igualdad y de libre competencia ( arts. 13 y 333 ) y el mandato legal de otorgamiento del permiso mediante el procedimiento de la ley 105 de 1993 art. 3º, ley 336 de 1996, Decreto 170 de 2.001 y demás disposiciones vigentes sobre la materia.*

*La entrada del Proyecto solo los faculta para reestructurar las rutas ya existentes, lo cual conduce a que la administración pierda el sustento normativo para otorgar con base en ellas nuevas autorizaciones.*

*Si bien el juzgamiento de la legalidad del acto administrativo general se realiza respecto de la observancia o no de las normas legales a las cuales debía sujetarse su expedición, esta situación jurídica debe distinguirse de la intangibilidad de los actos individuales producidos durante su*



**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

*vigencia, pues en aras de la seguridad jurídica de las relaciones del Estado con sus administrados, la decisión no debe afectar la existencia, fuerza ejecutoria y validez de dichos actos administrativos de carácter particular. En efecto, es bueno recordar que están de por medio situaciones jurídicas consolidadas o derechos adquiridos que han de ser garantizados, máxime cuando esos actos continúan amparados por la presunción de legalidad. Así lo precisa la Jurisprudencia al señalar que: "los actos administrativos dictados con base en el precepto previamente a su anulación, conservan su presunción de legales y deben ser aplicados, salvo el derecho de quienes hayan impugnado debidamente ante esta jurisdicción.*

*En consecuencia las empresas autorizadas para prestar el "servicio Público Colectivo de Transporte de pasajeros" continúan amparadas por ellos, mientras tales actos no sean suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no sean revocados o expire el término otorgado en la habilitación que es indefinido.*

*Recuerde que la ley ofrece la posibilidad de buscar el restablecimiento del orden, bien mediante la revocación de los actos particulares y concretos conforme lo prevé el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, esto es, obteniendo el consentimiento expreso y escrito del titular o, en su defecto, acudiendo a la acción contenciosa pertinente por parte de la misma autoridad que expidió el acto.*

*El estudio Técnico desarrollado por la Universidad es un Estudio y como tal no puede desconocer los derechos administrativos adquiridos en materia de rutas.*

*Si bien es cierto TRASMETRO y el Área Metropolitana contrataron el estudio referenciado "con el objeto de revisar las condiciones actuales de operación y desempeño de la circulación vehicular en los principales corredores e intersecciones de la malla vial Metropolitana, debió tenerse en cuenta algunos aspectos relacionados con la planeación del transporte en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana. Dicho estudio evidencia algunas de las deficiencias, pero para tener un diagnóstico más detallado y profundo hay que tener en cuenta la situación y los respectivos intereses de todas las personas que están involucrados en, o afectados por el sistema de transporte público colectivo de la ciudad directa o indirectamente. Y en tal sentido va encaminada nuestra propuesta.*

*Somos consciente de la modernización y de las consecuencia que ello conlleva por lo cual debemos trabajar en forma articulada tanto los aspectos del Transporte Masivo como el Colectivo, pero el ente estatal debe tener en cuenta que durante muchos años hemos sido una Empresa habilitada para prestar el servicio público Colectivo de Transporte de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, por ello le solicito comedidamente que se materialice lo esbozado en el artículo 4 de la Resolución 051 de 2.010 a través de la cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana en el cual preceptúa: "PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IGUALDAD. Todas las decisiones que se tomen en materia de reestructuración del servicio se inspiran en los principios de igualdad y equidad".*

*Lo anterior consideramos que ha sido entendido por la Autoridad en el sentido de que la Igualdad se construye como un límite de la Actuación de los poderes públicos y como un mecanismo de creación frente a la posibilidad arbitraria del poder. El principio de igualdad solo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales. De ahí que lo constitucionalmente vetado sea el trato desigual ante situaciones idénticas. Ha de reunir el requisito de la razonabilidad, es decir, que no colisione con el sistema de valores constitucionalmente consagrado.*

*El derecho a la igualdad se garantiza mediante la misma protección y trato de las autoridades, sin que haya lugar a discriminación.*



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398.10**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

**SUSTENTO DEL RECURSO EN CUANTO AL DISEÑO OPERACIONAL DE FLOTA**

*En este memorial le relaciono todo el parque automotor que sirve esta ruta, por modelos y su valor, para que el despacho a su digno cargo dimensione la problemática que ocasiona la eliminación de esta ruta.*

*Consideramos necesario que en este aspecto en particular se tenga en cuenta, que los vehículos vinculados hacen parte de toda la estructura de la Empresa, quien realiza su vinculación a través del procedimiento fijado en la Ley, actualmente el vigente es el Decreto 170 de .001 como es de su conocimiento, el cual preceptúa: " ARTÍCULO 46. EQUIPOS. Las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de Transporte Público Colectivo, Terrestre Automotor de Pasajeros del radio de acción Metropolitano, Distrital y/o Municipal sólo podrán hacerlo con equipos registrados para dicho servicio.*

**ARTÍCULO 47. VINCULACIÓN.** *La vinculación de un vehículo a una empresa de transporte público es la incorporación de este al parque automotor de dicha empresa. Se formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la empresa y se oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte de la autoridad de transporte competente.*

**ARTÍCULO 48. CONTRATO DE VINCULACIÓN.** *El contrato de vinculación del equipo se regirá por las normas del derecho privado debiendo contener como mínimo las obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes, causales de terminación y preavisos requeridos para ello, así como aquellas condiciones especiales que permitan definir la existencia de prórrogas automáticas y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.*

*Igualmente el clausulado del contrato deberá contener en forma detallada los ítems que conformarán los cobros y pagos a que se comprometen las partes y su periodicidad. De acuerdo con esta, la empresa expedirá al propietario del vehículo un extracto que contenga en forma discriminada los rubros y montos cobrados y pagados, por cada concepto.*

*Cuando el vehículo haya sido adquirido mediante arrendamiento financiero Leasing, el contrato de vinculación lo suscribirá el poseedor del vehículo o locatario, previa autorización expresa del representante legal de la sociedad de leasing.*

*Los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada, se entenderán vinculados a la misma, sin que para ello sea necesario la celebración del contrato de vinculación.*

**ARTÍCULO 49. DESVINCULACIÓN DE COMÚN ACUERDO.** *Cuando exista acuerdo para la desvinculación del vehículo, la empresa y el propietario o poseedor del vehículo, en forma conjunta, informarán por escrito a la autoridad competente y esta procederá a efectuar el trámite correspondiente desvinculando el vehículo y cancelando la respectiva tarjeta de operación.*

**ARTÍCULO 50. DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD DEL PROPIETARIO.** *Vencido el contrato de vinculación, cuando no exista acuerdo entre las partes para la desvinculación del vehículo, el propietario podrá solicitar ante la autoridad de transporte competente la desvinculación, invocando alguna de las siguientes causales, imputables a la empresa:*

- 1. El Trato discriminatorio en el plan de rodamiento señalado por la empresa.*
- 2. El Cobro de sumas de dinero por conceptos no pactados en el contrato de vinculación.*



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398,10**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

3. *El no gestionar oportunamente los documentos de transporte, a pesar de haber reunido la totalidad de requisitos exigidos en el presente decreto.*

*PARÁGRAFO. El propietario interesado en la desvinculación de un vehículo de una empresa de transporte, no podrá prestar sus servicios en otra empresa hasta tanto no le haya sido autorizada.*

**ARTÍCULO 51. DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD DE LA EMPRESA.** Vencido el contrato de vinculación, cuando no exista acuerdo entre las partes para la desvinculación del vehículo, el representante legal de la empresa podrá solicitar a la autoridad de transporte competente la desvinculación, invocando alguna de las siguientes causales, imputables al propietario del vehículo:

1. *No cumplir con el plan de rodamiento registrado por la empresa ante la autoridad competente.*
2. *No acreditar oportunamente ante la empresa la totalidad de los requisitos exigidos en el presente decreto para el trámite de los documentos de transporte.*
3. *No cancelar oportunamente a la empresa los valores pactados en el contrato de vinculación.*
4. *Negarse a efectuar el mantenimiento preventivo del vehículo, de acuerdo con el plan señalado por la empresa.*
5. *No efectuar los aportes obligatorios al fondo de reposición.*

**PARÁGRAFO 1o.** La empresa a la cual está vinculado el vehículo, tiene la obligación de permitir que continúe trabajando en la misma forma en que lo venía haciendo hasta que se decida sobre la solicitud de desvinculación.

**PARÁGRAFO 2o.** Si con la desvinculación solicitada afecta la capacidad transportadora mínima exigida a la empresa, ésta tendrá un plazo de seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución correspondiente, para suplir esta deficiencia en su parque automotor.

*Si en ese plazo no sustituye el vehículo, se procederá a ajustar la capacidad transportadora de la empresa, reduciéndola en esta unidad.*

**ARTÍCULO 52. PROCEDIMIENTO.** Para efectos de la desvinculación administrativa establecida en los artículos anteriores, se deberá observar el siguiente procedimiento:

1. *Petición elevada ante la autoridad de transporte competente indicando las razones por las cuales se solicita la desvinculación, adjuntando copia del contrato de vinculación y las pruebas respectivas.*
2. *Traslado de la solicitud de desvinculación al representante legal de la empresa o al propietario del vehículo, según el caso por el término de cinco (5) días para que presente por escrito sus descargos y para que presente las pruebas que pretende hacer valer.*
3. *Decisión mediante resolución motivada dentro de los quince (15) días siguientes.*

*La Resolución que ordena la desvinculación del automotor reemplazará el paz y salvo que debe expedir la empresa, sin perjuicio de las acciones civiles comerciales que se desprendan del contrato de vinculación".*



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398.10**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

*Frente a este ordenamiento jurídico le pregunto a la Autoridad bajo que ordenamiento jurídico va a desvincular el Área Metropolitana estos vehículos y que van hacer los propietarios con los mismos, el estado no puede despojar la actividad lícita que veníamos realizando sin tener una solución efectiva.*

*Si bien es cierto se considera necesario ajustar la flota de acuerdo a las capacidades nominales actuales de la mayoría de nuestro parque automotor, y así mismo reducir los tiempos de despacho a las condiciones de operación que permitan no ser desplazados por el transporte informal y prestarle un buen servicio a la comunidad. Finalmente se incrementa el cálculo inicial de la flota en un 20% para definir la capacidad mínima, puesto que es un factor de seguridad que permite las reparaciones (mantenimiento) de los vehículos al entrar en taller sin afectar la prestación del servicio en óptimas condiciones.*

*Por tanto, mientras se pueda ganar por lado y lado va a existir un decidido compromiso con el desmonte del sistema tradicional. Pues el nuevo sistema es mucho más exigente en todo sentido y por tanto aunque también le estén apostando a este nuevo negocio, es probable que lo hagan al ritmo y a la manera en que su beneficio neto no se afecte. Lo cual, debe ser revisado por su despacho pues si bien es cierto es indispensable hacer prevalecer el interés general del TRASMETRO sobre los diferentes intereses específicos de cada uno de sus operadores, no se puede desconocer el servicio público colectivo de Transporte de pasajeros como parte integral del mismo.*

*No puede desconocer la Autoridad que el artículo 42 del Decreto 170 de 2001, establece que la capacidad transportadora es el número de vehículos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los servicios autorizados y el artículo 43 dispone que la autoridad competente fijará la capacidad transportadora mínima y máxima con la cual la empresa prestará los servicios autorizados.*

*Con la reducción del parque automotor están colocando la Empresa ante un perjuicio irremediable y si bien es cierto la Corte Constitucional ha jurisprudenciado en el sentido de: "El servicio de transporte colectivo es un servicio público. Introducir modificaciones a las decisiones adoptadas por las autoridades de tránsito, es una de las prerrogativas legítimas de las que puede hacer uso el Estado en su función reguladora en la prestación del servicio público de transporte..." no puede la Autoridad abusar del poder y expropiar a los transportadores del único sustento, muchos de los cuales han sido adquiridos a través de préstamos bancarios.*

*Somos consciente de la modernización y de las consecuencia que ello conlleva por lo cual debemos trabajar en forma articulada tanto los aspectos del Transporte Masivo como el Colectivo, pero el ente estatal debe tener en cuenta que durante muchos años hemos sido una Empresa habilitada para prestar el servicio público Colectivo de Transporte de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, por ello le solicito comedidamente que se materialice lo esbozado en el artículo 4 de la Resolución 051 de 2.010 a través de la cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana en el cual preceptúa: "PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IGUALDAD. Todas las decisiones que se tomen en materia de reestructuración del servicio se inspiran en los principios de igualdad y equidad".*

*Lo anterior consideramos que ha sido entendido por la Autoridad en el sentido de que la Igualdad se construye como un límite de la Actuación de los poderes públicos y como un mecanismo de creación frente a la posibilidad arbitraria del poder. El principio de igualdad solo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales. De ahí que lo constitucionalmente vetado sea el trato desigual ante situaciones idénticas. Ha de reunir el requisito de la razonabilidad, es decir, que no colisione con el sistema de valores constitucionalmente consagrado.*



RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398.10

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

### **CONSIDERACIONES PARA DECIDIR**

Que el recurso interpuesto cumple con los requisitos de ley y observando que no existe causal de nulidad que invalide lo actuado procede este despacho a desatar la REPOSICIÓN presentada de conformidad a la normatividad legal vigente para el caso que nos ocupa.

Que conforme a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda, y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que conforme a lo establecido por el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción.

Que de acuerdo con el artículo 18 de la ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos.

Que conforme al artículo 5º de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada modo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 336 de 1996, en el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso, para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización.



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398,10**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

Que conforme a lo previsto por el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Que conforme a lo establecido por el artículo 22 de la Ley 336 de 1996, toda empresa operadora del servicio público de transporte, debe contar únicamente con la capacidad transportadora autorizada que sea necesaria para atender la prestación de los servicios que le hayan sido otorgados, y que según el artículo 43 del mismo ordenamiento, el parque automotor vinculado a una empresa no puede encontrarse en ningún caso por fuera de los límites de la capacidad transportadora mínima y máxima que le haya sido fijada.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 038, cuyo objeto era adelantar por parte de la Universidad del Norte a Transmetro el estudio de Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema del transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con el transporte masivo, para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad del Norte, la cual fue evaluada y aceptada por las dos entidades convergentes en el contrato.

Que al entrar en operación el sistema de transporte masivo, Transmetro, constituido por rutas alimentadoras, pre-troncales y troncales, es fundamental integrarlo convenientemente con el sistema complementario colectivo y con los servicios intermunicipales.

Que el problema de movilidad en el Área Metropolitana de Barranquilla se hacía evidente por la falta de un esquema de planificación estratégica, lo cual ha desencadenado una serie de efectos que vuelven crítica la situación actual. En el tema de transporte público cabe mencionar el exceso de rutas, la cantidad y calidad de vehículos que prestan este servicio con la consecuente afectación medioambiental, la ausencia de cultura ciudadana, el aumento descontrolado del transporte informal, el incremento en el transporte privado, la poca disponibilidad de recursos para inversión, inseguridad en el transporte público, una baja percepción de la calidad de los servicios de transporte público por parte del usuario e insuficiente coordinación entre las instituciones, situación esta que conlleva a tomar decisiones que permitieran desarrollar el Estudio "INVESTIGACIÓN APLICADA EN GESTIÓN Y MODELACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE URBANO PARA EL DISEÑO DE RUTAS QUE PERMITAN INTEGRAR EL TRANSPORTE COLECTIVO CON EL TRANSPORTE MASIVO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA COLECTIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y DEL AREA



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398.10**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

METROPOLITANA" elaborado por la Universidad del Norte, donde se estableció un diseño operacional de Flota, que determinaba un número menor en las Capacidades Transportadoras de las Empresas del Servicio Público Colectivo de Transporte pasajeros.

Que en el Documento Conpes 3539 se le solicita al Distrito de Barranquilla, al Área Metropolitana de Barranquilla y a Transmetro S.A.:

1. Realizar los estudios y análisis que permitan la integración de las rutas intermunicipales al SITM y garantizar las acciones que aseguren su cumplimiento.
2. Garantizar que los municipios participantes en el proyecto ajusten las capacidades transportadoras de las empresas operadoras de transporte público colectivo en su jurisdicción de acuerdo con lo que recomiende el ente gestor del SITM-Transmetro S.A.
3. Reglamentar y ejecutar la reposición y desintegración física del parque automotor en los municipios participantes en el proyecto que hayan sido determinado por los estudios técnicos contratados por el Área Metropolitana y Transmetro S.A., como requisito previo a la entrada en operación. Llevar a cabo los procesos de reordenamiento de rutas de transporte público de acuerdo con el plazo previsto en el presente documento para el inicio de operación del SITM-Transmetro.
4. Implementar por parte de la administración distrital los mecanismos para la integración de rutas intermunicipales del corredor Sexta entrada-Cordialidad-Oriental al SITM-Transmetro.

Que es un compromiso la reorganización y control del tráfico para contrarrestar los problemas de congestión que pueden registrarse en las vías de la ciudad que van a recibir el tráfico de las rutas desviadas o reestructuradas para lo cual junto con la Secretaria de Movilidad y Transmetro S.A. se propenderá por realizar medidas de gestión de tráfico para estos corredores tendientes a mitigar los impactos generados por la entrada en operación de la fase I de Transmetro.

Que para efectuar una reorganización general del sistema vial en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, a fin de que la ciudad pueda minimizar el traumatismo derivado de la reestructuración de rutas y prepararse para la puesta en marcha del Sistema Transmetro deberá ejecutar los cambios graduales que deban efectuarse para garantizar las metas de desmonte que debe cumplir el sistema tradicional durante la primera fase.

Que se hacía necesario la expedición de las Resoluciones que modifiquen la capacidad transportadora de las empresas de transporte público colectivo del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, sin que para ello se necesite el consentimiento previo de las mismas, porque no corresponden a actos personales y concretos al ser una de las manifestaciones de los derechos y prerrogativas de



RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 398.10

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALENDADA 1º DE JULIO DE 2.010.**

la Administración para introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio de transporte, por cuanto como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que para hacer efectiva estas decisiones la Autoridad expidió la Resolución 051 de 2.010 a través de la cual quedó establecido en sus Artículos SEGUNDO: Pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte público colectivo por la implantación de troncales del Sistema Transmetro. De acuerdo con los cronogramas de implantación e inicio de operación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro, a partir de la entrada en operación del mismo, los permisos de operación de rutas que circulen por el corredor de la troncal de Transmetro que se implante, perderán su vigencia desde la fecha en la que entren en operación las troncales del sistema de transporte masivo que se implementen en la ciudad, salvo los casos en los que dichas rutas o servicios hayan sido objeto de reestructuración, y su recorrido haya sido excluido de la troncal. Para estos efectos el Área Metropolitana de Barranquilla informará a la empresa mediante los procedimientos que establezca desde el punto de vista administrativo y teniendo en cuenta el estudio de Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana" realizado por la Universidad del Norte.

Que de acuerdo a toda esta normatividad no le asiste razón a los argumentos planteados por el recurrente y como consecuencia de ello procederemos a confirmar en todas y cada una de sus partes la actuación administrativa 232.10, calendada 1º de julio de 2.010, que revoca el permiso de operación de la ruta denominada LAS FLORES-CEVILLAR – LAS FLORES servida por la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA, tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

Por lo expuesto, este despacho

### **RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** CONFIRMAR como en efecto se hace, en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 232.10, calendada 1º de julio de 2.010, que revoca el permiso de operación de la ruta denominada LAS FLORES-CEVILLAR – LAS FLORES servida por la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES



RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

398,10

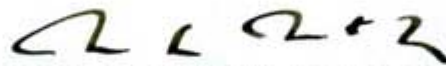
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA CONTRA LA RESOLUCION No. 232 CALEDADA 1º DE JULIO DE 2.010.

URBANOS DEL ATLANTICO S.A. SOBUSA, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

**ARTICULO SEGUNDO:** Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

Dada en Barraquilla D.E. a los 25 AGO. 2010

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**



**RICARDO RESTREPO ROCA**  
Director

Proyectó: Paola Margarita Martínez Sánchez – Subdirector Técnico de Transporte AMB

Revisó: FRANCO FIORENTINO POSTERARO – Secretario General

